

주의요구

제 목 대기업 소프트웨어사업자 참여제한 관련 업무 불철저
소 관 부 서(기관) ☆☆☆☆☆처
조 치 부 서(기관) ☆☆☆☆☆처
내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆☆처는 20XX. X월 □□□□□ 단기 운영 및 유지관리 용역을 계획하고 계약담당 부서에 용역계약을 요청하였다.

2. 판단 기준

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제10조(대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한)에 따르면 중소 소프트웨어사업자를 육성하고 참여를 확대하기 위하여 과학기술정보통신부장관이 고시한 "대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한¹⁾"을 준수하도록 되어 있다.

따라서 ☆☆☆☆☆처는 정보화사업의 사업비가 대기업이 참여할 수 있는 금액 미만인 경우 대기업의 사업 참여를 제한하여야 하며, 참여가 불가피한 경우 대기업 참여제한의 예외²⁾를 과학기술정보통신부로부터 승인받고 사업에 참여하도록 하여야 한다.

1) 매출액 8천억 원 미만인 대기업은 40억 원 이상, 매출액 8천억 원 이상인 대기업은 80억 원 이상의 사업에 참여할 수 있고 사업금액이 그 미만일 경우 참여 불가

2) 관련 고시 : 과학기술정보통신부 고시 제2020-6호(2020.1.23.), "대기업의 공공소프트웨어사업자 참여제한 예외사업"

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆☆처는 20XX. X월 □□□□□ 단기 운영 및 유지관리 용역을 추진하면서 사업금액이 XXX백만 원으로 대기업을 사업에 참여할 수 없는데도 과학기술정보통신부에 대기업 참여제한 예외 승인을 받지 않은 채 (주)ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ³⁾가 주도하는 컨소시엄과 계약을 추진하였다.

관련부서(기관) 의견 ☆☆☆☆☆처는 감사결과를 수용하면서 당장 시스템 운영에 대한 지원을 받지 못하고 있는 상태에서 원활한 사업수행을 위해 불가피한 조치였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆처장은

앞으로 대기업을 참여가 제한되는 사업에 과학기술정보통신부의 참여제한 예외 승인 없이 대기업을 사업에 참여하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

3) (주)ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ의 20XX년도 매출액은 X조X,XXX억 원(전자공시시스템 사업보고서 공시자료)으로 80억 원 미만의 사업에 참여할 수 없음.